

1500358-21.2022.8.26.0356

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Íris Daiani Paganini dos Santos Salvador

Comarca: Mirandópolis

Foro: Foro de Mirandópolis

Vara: 2ª Vara

Data de Disponibilização: 14/10/2022

... pleiteou a desclassificação do tráfico para a infração penal descrita no artigo 28, da lei em comento ou, por fim, no reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 227/238).

É o relatório. Fundamento e decido.

O réu foi denunciado porque, segundo consta, no dia 13.04.2022, por volta das 06hrs e 30min, na Rua Antônio Silveiro da Silva, nº 610, Jardim São Lourenço de ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Mirandópolis

Foro de Mirandópolis

2ª Vara

Rua Adelino Minari, 726, Mirandópolis - SP - cep 16800-000

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1500358-21.2022.8.26.0356 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1500358-21.2022.8.26.0356

Classe - Assunto

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Autor:

Justiça Pública

Réu:

JEFFERSON NUNES RAMOS DA SILVA

Justiça Gratuita

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Iris Daiani Paganini Dos Santos

Vistos.

O Ilustre representante do Ministério Público ofereceu denúncia em face de JEFFERSON NUNES RAMOS DA SILVA, qualificado nos autos, por haver, segundo consta, praticado a conduta delituosa tipificada no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006, devidamente descrita na inicial acusatória de fls. 149/150.

O acusado foi preso em flagrante em 13.04.2022. Em audiência de custódia, foi-lhe concedida a liberdade provisória (fls. 62/64), contudo, sua prisão preventiva foi decretada às fls. 112 e o acusado foi recolhido à unidade prisional em 14.06.2022, conforme mandado de prisão de fls. 122/124.

Seguindo o procedimento especial previsto na Lei nº. 11.343/2006, o réu foi devidamente notificado (fls. 160) e apresentou defesa preliminar (fls. 163/168). Na sequência, a denúncia foi recebida em 27.07.2022 e o réu foi citado (fls. 193).

Durante a instrução foram ouvidas cinco testemunhas comuns (fls. 203, 204, 205, 206, e 221) e o acusado foi interrogado (fls. 222).

Encerrou-se a instrução, tendo as partes apresentado suas alegações finais. O Ministério Público pugnou pela procedência da ação, condenando-se o acusado nos exatos termos da denúncia (fls. 223/224). A Defesa, por sua vez, pugnou pela absolvição do réu por ausência de lastro probatório quanto à autoria do delito. Subsidiariamente, pleiteou a desclassificação do tráfico para a infração penal descrita no artigo 28, da lei em comento ou, por fim, no reconhecimento do tráfico privilegiado (fls. 227/238).

É o relatório. Fundamento e decido.

O réu foi denunciado porque, segundo consta, no dia 13.04.2022, por volta das 06hrs e 30min, na Rua Antônio Silveiro da Silva, nº 610, Jardim São Lourenço de Fátima, neste município e Comarca de Mirandópolis, possuía em depósito, para fins de entrega ao consumo de terceiros, 10 (dez) invólucros contendo cocaína, com peso líquido de 1,74 gramas, sem autorização e em desacordo com determinação legal e regulamentar.

A pretensão punitiva estatal há de ser julgada procedente, uma vez que, terminada a instrução da causa, restou devidamente comprovado o fato delituoso descrito na denúncia, como se demonstrará a seguir.

A materialidade delitiva é indubitosa, porquanto demonstrada pelo auto de exibição e apreensão (fls. 17/18), pelo laudo de constatação provisória (fls. 19/20), pelas imagens da droga apreendida (fls. 43/44), pelo laudo toxicológico definitivo (fls. 137/139 e 140/142), bem como, pela prova oral produzida em Juízo.

No tocante a autoria dos fatos também está sobejamente comprovada porquanto foram acostados aos autos inúmeros indícios de prova, todos eles convergentes e unidirecionais, no sentido de lhes apontar como sendo os autores do crime em apreço.

Vejamos. Em juízo, a testemunha EMERSON LUIZ ROCHA relatou que estava fazendo uso de entorpecentes no dia da abordagem na residência do réu, entretanto, este não se encontrava no local. O local é frequentado por muitos usuários. Alega que o entorpecente encontrado no local pertence à "Cila" (fls. 203).

O policial civil ADRIANO RODRIGO ROZALÉM relatou que em cumprimento ao mandado de busca e apreensão na casa do réu visualizou três indivíduos que faziam uso de entorpecentes. A polícia militar encontrou um recipiente plástico que continha 10 (dez) invólucros contendo o ilícito. Ao indagar os envolvidos, alegaram que a droga era pra uso próprio (fls. 204).

No mesmo sentido foram as declarações de seu colega de ofício GILMAR CLAUDINO DE ARAÚJO (fls. 205).

A testemunha MARIA CAROLINA DUQUE DA FONSECA, esposa do réu, relatou que estava dormindo quando foi surpreendida pelos policiais que entraram em sua residência. Era comum os amigos de seu cunhado fazerem uso de entorpecentes no fundo de sua residência (fls. 206).

A testemunha JOSIANE PEREIRA DE FREITAS alega que fazia uso de entorpecentes na residência do réu, que vendia o ilícito, e o conhece apenas por seu nome social, que é "Mineiro" (fls. 221).

O acusado foi ouvido em duas oportunidades. Na fase administrativa disse que trabalha como pedreiro e que é usuário de entorpecentes. No mais, utilizou-se de

seu direito constitucional de permanecer em silêncio (fls. 16).

Em juízo, negou os fatos a ele imputados. É usuário de crack há cerca de dez anos. O ilícito encontrado é para uso de seu irmão, que mora no fundo de sua casa (fls. 222).

Pois bem, finda a instrução processual, e debruçando-me detidamente sobre a prova colhida em Juízo, estou convencido de que o acusado praticou o crime que lhe foi imputado.

O réu negou a prática do tráfico de drogas em Juízo. Contudo suas palavras revelaram-se divorciadas do restante do conjunto probatório reunido nos autos, e não podem prevalecer.

Com efeito, os policiais civis narraram os fatos de maneira firme, coerente e harmônica, descrevendo, detalhadamente, a dinâmica dos fatos. Percebe-se que as suas narrativas estão em consonância com a versão apresentada na fase policial, e nada leva a crer que mentiram em Juízo para prejudicar um inocente.

Daí porque os depoimentos dos policiais merecem total credibilidade. Nesse sentido:

TÓXICO - Tráfico - Caracterização - Descabimento de críticas efetuadas quanto a validade do depoimento dos policiais, que estavam no desempenho de suas funções e nenhum interesse teriam em enredar indevidamente os réus, a quem sequer conheciam - Hipótese, ademais, de efetivo traficante que teve a droga apreendida em sua residência. (Relator: Ângelo Gallucci - Apelação Criminal 103.740-3 - São Paulo - 25.03.91 Neste sentido a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

Os depoimentos dos agentes policiais merecem credibilidade como elemento de convicção, máxime quando corroborados com outras provas produzidas nos autos, constituindo se, assim, elemento apto a respaldar as condenações decretadas em 1º grau (Precedentes) (HC 182871/SP, Relator Ministro CAMPOS MARQUES, DJe 27/05/2013).

Ademais, conforme o depoimento de JOSIANE, o réu vende drogas em sua residência e autoriza, ainda que tacitamente, que os usuários consumam entorpecentes em sua casa.

De mais a mais, o réu se declarou usuário de drogas há dez anos. Entretanto, não é o caso de se desclassificar o delito para o artigo 28. Com efeito, o delito em análise é plurinuclear, ou seja, basta a incidência em qualquer um dos dezoito verbos delineados no tipo penal para a configuração delitiva, dispensando-se, igualmente, a finalidade lucrativa do agente em sua conduta.

Além disso, a quantidade de droga apreendida, sua forma de embalagem, acondicionamento e apresentação (porções devidamente separadas prontas para a entrega a terceiros), a presença de petrechos para o fracionamento e embalo do entorpecente (recipiente plástico e balança), bem como a existência de usuários no local dos fatos, todas as evidências deixam claras que não se tratava de drogas para consumo pessoal, mas sim para a mercancia.

De mais a mais, o réu prestou declarações confusas, contraditórias, isoladas e não comprovou qualquer causa excludente de sua responsabilidade criminal. Assim, sua versão restou ilhada diante de todo quadro probatório amealhado nestes autos.

Bate-se a Defesa técnica na afirmação de que não há provas suficientes para a expedição do decreto condenatório, entretanto, a tese aventada não merece prevalecer por todo o até aqui exposto.

Portanto, em consideração aos argumentos postos, e não havendo dúvida alguma quanto

à autoria do crime, comprovada estreme de dúvida pela prova produzida nesta ação, deve o acusado responder pela prática do crime tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/2006.

Apurada a responsabilidade, passo a dosar a pena de condenação, atento às regras esculpidas nos artigos 59 e 68 do Código Penal, com preponderância do art. 42, da Lei 11.343/06.

Conforme F.A. de fls. 56/57 e certidões de fls. 58/59, o réu é primário e não ostenta maus antecedentes. Contudo, por se tratar do entorpecente de grande poder viciante e efeitos devastadores, a aplicação direta do art. 42 da Lei 11.343/06 - "quantidade" e "natureza" da droga, permite a fixação de sua pena base acima do mínimo legal, majorando-a em 1/6 a saber: 05 (cinco) anos e 10 (dez) meses de reclusão e 583 (quinhentos e oitenta e três) dias- multas, fixado no mínimo unitário.

Não há agravantes, nem circunstâncias atenuantes a serem consideradas.

Na terceira fase de fixação da pena, inexistem causas de aumento.

Contudo, aplicável in casu a causa de diminuição de pena prevista no art. 33, §4º, da Lei 11.343/2006. Conforme se depreende da F.A., o réu é primário e sem antecedentes criminais. Ademais, não há nos autos qualquer indício de que integre organização criminosa. Fixada a aplicação da causa de diminuição da pena, deve-se dosá-la dentro dos limites legais. Para tanto, devem ser ponderadas as circunstâncias previstas no art. 59, do Código Penal e, precipuamente, o disposto no art. 42 da Lei. 11.343/2006. Com base nesses preceitos, e considerando a análise feita para a fixação da pena base, esta deve ser reduzida em 2/3, passando a reprimenda de: 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multa, fixados no mínimo legal.

Inocorrentes outras causas de modificação da pena, torno-a definitiva.

Com relação à fixação do regime inicial da pena, em sessão extraordinária realizada no dia 27 de junho de 2012, no julgamento do HC n.º 111.840, o Supremo Tribunal Federal declarou, incidentalmente, a inconstitucionalidade do parágrafo 1º, do artigo 2º, da Lei n.º 8.072/90. Assim, mesmo se tratando de crimes hediondos e equiparados, a fixação do regime inicial para cumprimento da pena deverá ser feita com observância das normas contidas no art. 33, §§ 2º e 3º, do Código Penal.

Assim, no caso em tela, fixo o regime inicial aberto para cumprimento de pena, tendo em vista o quanto disposto pelo art.33, §2º, alínea "c" do CP.

Ainda, uma vez que a apenada preenche os requisitos estampados nos incisos do artigo 44 do Código Penal, substituo-lhe a pena privativa de liberdade ora aplicada por duas penas restritivas de direitos, consistentes na prestação de serviços à comunidade, em entidade ou programa comunitário ou estatal a ser oportunamente designado, à razão de uma hora de tarefa por dia de condenação, nos termos do artigo 46, caput, e §§ do Código Penal e prestação pecuniária, fixada em 01 (um) salário mínimo, em favor de entidade pública ou privada com destinação social, a ser definida pelo Juízo da execução, nos termos dos artigos 43, inciso I e 45, § 1º, ambos do Código Penal, substituição essa que determino com supedâneo no art. 44, § 2º, segunda parte, do mesmo Código.

Por fim, esclareço que as Cortes Superiores já firmaram o entendimento no sentido da possibilidade de fixação de regime aberto, bem como medidas alternativas à pena privativa de liberdade nos crimes de tráfico de entorpecentes quando os requisitos legais forem preenchidos. Nesse sentido: STF, 2ª T., HC 138160 SP, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, j. 06/12/2016, p. 16/12/2016.

Ante o exposto, e considerando o que mais dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a denúncia formulada para o fim de condenar o réu JEFFERSON NUNES RAMOS DA SILVA, já devidamente qualificado, pela prática do delito tipificado no artigo 33, caput, da Lei nº. 11.343/06, à pena de 01 (um) ano, 11 (onze) meses e 10 (dez) dias de reclusão, em regime aberto, e o pagamento de 194 (cento e noventa e quatro) dias-multas, fixado no mínimo unitário, e atualizado consoante preconiza o artigo 49, § 2º, do Código Penal, sendo que elas deverão ser substituídas pelas penas restritivas de direitos consistentes em prestação de serviços à comunidade a ser cumprida no mesmo prazo fixado para a pena privativa de liberdade, bem como pela pena pecuniária, da forma retro descrita nesta sentença.

Concedo ao réu o direito de apelar em liberdade, uma vez que ausentes as circunstâncias autorizadoras da prisão preventiva bem como, o quantum e o tipo de pena aplicada.

EXPEÇA-SE COM URGÊNCIA O ALVARÁ DE SOLTURA EM FACE DO RÉU.

Autorizo a incineração dos entorpecentes, nos termos dos artigos 32 e 58, ambos da Lei Antidrogas, reservando-se o mínimo necessário para eventual contraprova. Oficie-se.

O réu está sendo condenado pela prática do crime de tráfico de entorpecentes, de modo que lhe cabia a prova da origem lícita de eventuais bens e valores encontrados em seu poder, ônus do qual não se desincumbiu, razão pela qual decreto o perdimento em favor da União.

Oportunamente, se o caso, expeça-se a certidão de honorários advocatícios ao defensor dativo, no patamar máximo prevista na Tabela do Convênio DPE/OAB.

Após o trânsito em julgado, lance-se o nome do condenado no rol dos culpados e expeça-se o necessário.

Custas ex lege.

P.I.C..

Mirandópolis, 14 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA